

통 보

1. 제 목 : 손해배상책임보험 가입에 관한 사항
2. 관계기관 : 중앙보훈병원
3. 내 용

가. 업무 개요

중앙보훈병원에서는 병원 내 시설물의 안전 관리 등을 위하여 [표 1]과 같이 각종 엔지니어링 용역 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 엔지니어링 용역계약 체결 현황

연번	계 약 명	계약업체	계약기간	계약금액(천원)
1	2018년 근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역	㉠㉠㉠	'18.03.12~'18.04.27.	#,###
2	2018년도 상반기 시설물 정밀 및 정기안전점검 용역	㉢㉢㉢(주)	'18.05.01.~'18.05.31.	##,###
3	제3관 저층부 정밀안전진단 용역	㉢㉢㉢(주)	'18.05.14.~'18.06.12.	##,###
4	2018년 소방시설 작동기능점검 용역	㉡㉡㉡(주)	'18.06.25.~'18.07.06.	##,###
5	2018년 하반기 시설물 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역	㉢㉢㉢(주)	'18.08.20.~'18.09.12.	##,###
6	바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 품질점검 용역	(주)㉡㉡㉡	'18.09.12.~'18.10.05.	##,###
7	2018년 소방시설 종합정밀점검	㉡㉡㉡(주)	'18.12.10.~'18.12.24.	##,###
8	원내시설물(2관, 3관, 재활관) 전기안전진단 용역	㉡㉡㉡	'18.12.15.~'18.12.28.	##,###
9	2019년 원내 수질환경 측정 위탁용역	㉡㉡㉡	'19.01.01.~'19.12.31.	#,###
10	중앙보훈병원 성당 내진성능평가 용역	㉢㉢㉢(주)	'19.02.21.~'19.04.11.	##,###
11	2019년 상반기 시설물정기안전점검 용역	㉢㉢㉢(주)	'19.05.28.~'19.06.21.	#,###

나. 관계법령 및 판단기준

「엔지니어링산업진흥법」 제2조(정의)에 따르면 엔지니어링 활동이란 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물에 관한 활동으로 연구, 기획, 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사, 안전성 검토 등으로 정의하고 있습니다.

또한 「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 및 같은 법 시행령 제42조(엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입)에 따르면, 엔지니어링사업자와 엔지니어링사업의 계약을 체결할 때에는 적절한 엔지니어링사업의 대가를 지급하여야 하고, 엔지니어링사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하도록 하고 있으며, 이 경우 발주기관은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링사업 대가에 계상하여야 한다고 규정하고 있습니다.

한편 「계약예규 예정가격작성기준」 제3조(원가계산의 구분) 및 제30조(기타용역의 원가계산)에 따르면, 엔지니어링사업, 측량용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 해야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 중앙보훈병원은 엔지니어링사업 관련 계약을 체결할 경우 보험이나 공제가입에 따른 비용을 산출내역서에 계상하여야 하며, 엔지니어링 사업의 종류에 따라 착공일 또는 착수일 기준으로 보험증서 또는 공제증서를 제출하도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 시설물 안전점검 등 엔지니어링사업 관련 계약 체결현황을 확인한 결과, 계약서 작성 시 산출내역서에 보험이나 공제가입에 따른 비용을 계상하고, 법령에서 정하는 가입기간¹⁾에 해당하는 보험증서 또는 공제증서를 발급받아야 함에도 담당자가 관련 법률을 인지하지 못하여 [표 2]와 같이 손해배상보험 가입 비용을 계상하지 않고, 계약 체결 시 손해배상 보험·공제에 가입하지 않았습니다.

1) ① 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 평가 등 : 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공·제작·설치 또는 구축의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지

② 감리, 시험운전, 검사, 안전성 검토, 관리, 유지, 보수, 설계의 경제성 및 기능성 검토, 같은 조 제3호의 시스템의 분석 및 관리: 해당 엔지니어링사업의 착수일부터 완료일 후 1년이 되는 날까지

[표 2] 손해배상보험 비용 미계상 및 보험가입 현황

연번	계 약 명	계약업체	산출내역서 계상 여부	손해배상보험 가입 여부
1	2018년 근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역	㉠㉠㉠	미계상	-
2	2018년도 상반기 시설물 정밀 및 정기안전점검 용역	㉢㉢㉢(주)	미계상	-
3	제3관 저층부 정밀안전진단 용역	㉢㉢㉢(주)	미계상	-
4	2018년 소방시설 작동기능점검 용역	㉡㉡㉡(주)	미계상	-
5	2018년 하반기 시설물 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역	㉢㉢㉢(주)	미계상	-
6	바이오뱅크 및 유전체 정보관리시스템 구축 품질점검 용역	(주)㉠㉠㉠	미계상	-
7	2018년 소방시설 종합정밀점검	㉡㉡㉡(주)	미계상	-
8	원내시설물(2관, 3관, 재활관) 전기안전진단 용역	㉤㉤㉤	미계상	-
9	2019년 원내 수질환경 측정 위탁용역	㉦㉦㉦	미계상	-
10	중앙보훈병원 성당 내진성능평가 용역	㉢㉢㉢(주)	미계상	-
11	2019년 상반기 시설물정기안전점검 용역	㉢㉢㉢(주)	미계상	-

4. 관계기관 의견

중앙보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 엔지니어링 사업 계약 체결 시 보험가입금액 계상 및 보험·공제 증서 징구에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 시설물 안전점검 등 엔지니어링 사업 관련 계약을 체결할 경우 관련 법령에 따라 산출내역서에 보험 발급 비용을 계상하고 계약업체로부터 손해배상보험이나 공제증서를 제출받도록 하시기 바랍니다.(통보)